

公司贡献者许可协议

感谢您对华为技术有限公司及/或其关联方（以下简称“华为”）拥有或管理的 openJiuwen 开源项目（以下简称“项目”）的关注。

为了明确任何个人或实体针对其提交的贡献所授予的权利，华为须存档一份由每个贡献者签署，并表明贡献者同意以下许可条款的贡献者许可协议（下称“CLA”或“本协议”）。本协议是为了保护贡献者，本协议不改变您将您的贡献用于任何其他目的的权利。

本版本的贡献者许可协议（“CLA”）允许实体（“公司”）授权其指定的员工提交贡献，这些员工已通过其雇佣协议或其他协议将该贡献的权利转让给公司。

在填写和签署本 CLA 之前，请仔细阅读本 CLA，并保留一份副本作为您的记录。

就您目前和未来的贡献，您接受并同意以下条款和条件。除根据本协议授予华为、以及华为所分发软件的接收者的许可外，您保留对您的贡献的所有权利、所有权和权益。

1. 定义

“项目”是指可以通过附录 A 中所列出的地址访问，并由华为拥有或管理的 openJiuwen 开源项目。

“关联方”是指一方现在或将来控制、受其控制或与其共同被控制的任何公司或其他组织。

“控制”指对受控或共同受控机构选举董事（或其他管理负责人）的股份或其它证券，直接或间接地拥有至少百分之三十（30%）的投票权

“贡献者”或“您”是指签署本 CLA 并自愿向“项目”提交贡献的版权所有者或经版权所有者授权的个人或法律实体。对于法律实体，作出“贡献”的实体以及其关联方均被视为单一贡献者。

“贡献”是指您根据本 CLA 提交且被并入或存档于“项目”拥有或管理的任何产品或产品文档中的一个或多个原创作品，包括对现有作品进行修改或补充的原创作品，并且此类原始作品来自您或代表您的个人或法律实体。当您将包含您的“贡献”的交流以电子、或书面等任意形式发送给“项目”、项目所在社区或华为，就视为您的贡献已“提交”，包括但不限于为讨论、开发或改进“项目”的软件或文档所进行的电子邮件列表上的交流、在源代码修订控制系统上的提交，以及由“项目”或其代表管理的问题跟踪系统中的提交，但不包括您以书面形式明显标记或以其他方式指定为“非贡献”的交流。

2. 版权许可授权

根据本协议，您特此授予华为和华为所分发软件的接收者永久的、非独占的、全球性的、免费的、免授权费的、不可撤销的版权许可，以行使以下权利：

- 1) 对您的贡献进行复制、使用、修改、分发、运行、开发衍生作品、公开展示；
- 2) 由华为决定选择合适的许可策略和许可条款，向公众或任何第三方重新许可和分发您的贡献及其衍生作品。

您理解并同意，如他人对您的贡献进行衍生作品创作，则创作出衍生作品的一方拥有该衍生作品的所有权和知识产权。

3、专利权许可授权

根据本协议的条款和条件，您特此授予华为，以及所有直接或间接从华为或“项目”获得您的贡献或其衍生作品的所有人永久的、非独占的、全球性的、免费的、免授权费的、不可撤销（本条款下述情形除外）的专利许可，以制造、委托制造、使用、许诺销售、销售、进口和以其他方式转让您的贡献及其您的衍生作品。该专利许可仅限于您有权授予且如不授予则您所提交的“贡献”或“贡献”与提交“贡献”时所对应的“作品”的结合将必然构成侵权的专利权利要求。如果任何实体针对您或其他实体提起专利诉讼（包括诉讼中的交叉诉讼或反诉），指控您的“贡献”或前述结合构成直接或间接专利侵权，则您根据本协议就该“贡献”或“作品”授予该实体的所有专利许可自该实体提起该诉讼之日起终止。

除了第 2 条和第 3 条中授予的许可外，您保留对您的贡献的所有权利、所有权和权益。您同意不向基于本协议使用您贡献的个人或其他法律实体主张其获得的任何收益。

4. 您承诺，您在法律上有授予第 2 条和第 3 条规定的许可的权利。您进一步保证，您指定的每位员工或个人均有合法授权代表您提交贡献。

5. 您承诺，您的贡献是您的原创作品（代表他人提交见第 7 条）。您承诺，您提交的贡献包括您知道并与您贡献的任何部分相关的任何第三方许可或其他限制（包括但不限于相关版权、专利和商标）的完整详细信息。

6. 除非您自愿，否则您无需为您的“贡献”提供支持。即您既可以选择不提供支持，也可以选择免费或收费提供支持。除非适用的法律要求或经书面同意，您提供“贡献”仅是“按原样”提供，不附带任何明示或默示担保及条件（包括但不限于任何权利担保、非侵权保证、适销性保证、适用性保证或条件）。

7. 如果您拟提交非原创作品，您可以将该作品与您的“贡献”进行区分后提交给“项目”，并根据您所知标识该部分内容的来源以及任何许可或其他限制的完整细节（包括但不限于相关专利、商标和许可协议）内容，并显著标记该作品，以表明它是代表第三方提交的，以及该第三方的名称。

8. 本项目下华为在私有仓库（若有）中提供的信息属于保密信息。您必须严格遵守您与华为之间适用的保密协议，将上述信息视为保密信息，并履行您在保密协议下的义务。如果您尚未与华为签署保密协议，则未经华为事先书面授权，您不得披露、分发或分享本项目私有仓库（若有）中的任何信息，除非华为已将此类信息公开。如果您违反本条项下的保密义务，华为有权

（1）申请禁令以终止已发生的违约行为；（2）向您主张赔偿因此类违约所致全部损害，包括但不限于因您违反本条项下保密义务而产生或与之相关的律师费。

9. 如需要对您与“项目”的联络人作出任何更改，您应当通知华为。

附录A：项目地址

- [1]. <https://gitcode.com/openJiuwen/>
- [2]. <https://gitee.com/openJiuwen/>
- [3]. <https://github.com/openJiuwen-ai/>